

BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007 GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010 EN DE BESLISSING VAN 23 SEPTEMBER 2010 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN FORMINGSINSTANTIES EN OPLEIDINGEN VAN ERKENDE BEMIDDELAARS

Gelet op artikel 1727 § 6 en 1726 § 2 van het Gerechtelijk Wetboek zoals ingevoegd door de wet van 21 februari 2005 die aan de Federale Bemiddelingscommissie de bevoegdheid geeft instanties voor de vorming van bemiddelaars en de formingen die zij organiseren te erkennen.

Overwegende dat het aan de Federale Bemiddelingscommissie toekomt de voorwaarden en procedures voor erkenning van formingscentra en van de formingen die zij organiseren, vast te stellen.

Overwegende dat de aanvragen tot erkenning van de formingscentra niet kunnen onderzocht worden onafhankelijk van de aanvragen tot erkenning van de formingen die door deze centra zullen worden voorgesteld.

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van formingsinstanties

Artikel 1

Enkel de instanties die basisvormingen wensen te geven, moeten erkend worden als formingsinstantie

Om erkend te worden als formingsinstantie moeten de kandidaten een rechtspersoon zijn:

1. van publiek recht;
2. van privaat recht, met burgerlijk of handelskarakter, opgericht onder één van de vormen voorzien door het Wetboek van vennootschappen (wet van 7 mei 1999) met uitzondering van de éénpersoonsvennootschap;
3. of van privaat recht, opgericht onder één van de vormen voorzien van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Artikel 2

De feitelijke verenigingen die een erkenning als formingsinstantie aanvragen, beschikken over een termijn van 6 maand, vanaf de erkenning, om de rechtspersoonlijkheid aan te nemen conform artikel 1.

Artikel 3

De kandidaten voor een erkenning als formingsinstantie dienen met het oog op de erkenning aan de Federale Bemiddelingscommissie een aanvraag in voor de formingen waarvoor zij een erkenning wensen te bekomen.

De kandidaten die een erkenning wensen te bekomen voor het geven van basisvormingen, dienen een programma voor te leggen dat voldoet aan de voorwaarden omschreven in hoofdstuk II. Indien deze kandidaat tevens de bedoeling heeft om permanente vorming te organiseren dient de kandidaat daartoe een bijkomende aanvraag in bij de Federale Bemiddelingscommissie, met minstens één programma van een permanente vorming dat zij zouden organiseren en dat voldoet aan de voorwaarden omschreven in hoofdstuk III.

Artikel 4

Bij hun aanvraag voegen de kandidaten voor een erkenning als vormingsinstantie het reglement betreffende de wijze van evaluatie op het einde van de vormingen (enkel voor basisvormingen) en de regels voor aflevering van het vormingscertificaat.

Artikel 5

De verzoeken tot erkenning van een basisvorming voor bemiddelaars zijn slechts ontvankelijk indien ze worden ingediend door een erkende vormingsinstantie of tezelfdertijd met een verzoek tot erkenning als vormingsinstantie.

De kandidaten die enkel een erkenning wensen te bekomen voor het geven van permanente vormingen, dienen enkel een programma voor te leggen dat voldoet aan de voorwaarden omschreven in hoofdstuk III.

Hoofdstuk II

Voorwaarden voor erkenning van basisvormingen georganiseerd door de vormingsinstanties

Afdeling 1

Structuur van het vormingsprogramma

Artikel 6

Wijzigingen aangebracht aan het programma van een erkende vorming mogen niet afwijken van de in dit hoofdstuk vastgelegde criteria en worden meegedeeld aan de Federale Bemiddelingscommissie.

Artikel 7

De vormingen van bemiddelaars omvatten minimum 90 uur, verdeeld over een gemeenschappelijk luik en een specifiek programma voor elk soort bemiddeling.

Artikel 8

Het gemeenschappelijk luik omvat 60 uur, waarvan minstens 25 uur theoretische vorming en minstens 25 uur praktische vorming.

Artikel 9

De specifieke programma's voor elk soort bemiddeling omvatten minstens 30 uur en worden vrij verdeeld over theoretische en praktische vorming.

Artikel 10

Een vrijstelling voor één of meerdere onderdelen van de vorming kan door de erkende vormingsinstantie slechts worden toegestaan indien het verzoek van de persoon die de vorming zal volgen, gesteund is op diens deelname aan vroegere bemiddelingsvormingen.

Het is de taak van de vormingsinstanties hun programma op te stellen, dat moet beantwoorden aan de minimale vereisten van duur en inhoud.

Het vormingsprogramma kan uiteraard meer uitgebreid zijn.

De instanties hebben de mogelijkheid varianten te voorzien in de tijd die besteed wordt aan elk van de aspecten van de vorming, rekening houdend met het profiel of de vooraf bestaande kennis van de personen die de vormingen zullen volgen.

Artikel 11

Het vak "Bemiddelingsproces" waarvan sprake in artikel 12 en alle praktische oefeningen waarvan hierna sprake worden gegeven en omkaderd door een bemiddelaar-opleider.

Een bemiddelaar-opleider is een erkend bemiddelaar die:

- op basis van een dossier blijkt geeft van de nodige competenties op basis van voldoende vorming en/of ervaring in het geven van opleidingen en
- blijkt geeft van een minimale praktijkervaring van 3 jaar als bemiddelaar.

Om als vormingsinstantie voor een basisvorming erkend te kunnen worden dienen voldoende bemiddelaars-opleiders vast aan die instantie verbonden te zijn om het initiatief leefbaar te maken.

Elke wijziging van opleider dient onverwijld aan de Federale Bemiddelingscommissie gemeld te worden.

Afdeling 2 ***Programma van het gemeenschappelijk gedeelte***

Artikel 12

De theoretische vorming van het gemeenschappelijk gedeelte omvat de volgende items:

1. de bemiddeling
 - algemene bemiddelingsprincipes (ethiek/filosofie)
 - analytische studie van de verschillende vormen van conflictoplossing
2. de juridische aspecten van de bemiddeling

- Belgische bemiddelingswet (verschil gerechtelijke en vrijwillige bemiddeling, verschil erkende en niet erkende bemiddelaars, bemiddelingsprotocol, vertrouwelijkheid, rechtsbijstand)
- deontologie van de bemiddeling zoals bepaald door de Federale Bemiddelingscommissie

3. de sociologische aspecten van bemiddeling

4. de psychologische aspecten van bemiddeling

- de communicatie
- onderhandelingsmethodes

5. het bemiddelingsproces (NB. de opleider moet een erkend bemiddelaar-opleider zijn)

- bemiddelingsproces
- rol(len) van de bemiddelaar
- verschil tussen informeren en adviseren
- inbreng van externe raadgevers
- methodologie van de interventies (middelen, technieken, hypothesen en strategieën, o.a. caucus)
- conflicttheorie.

Artikel 13

De praktijkoefeningen georganiseerd in het gemeenschappelijk gedeelte omvatten de volgende items:

1. de stappen in een bemiddelingsproces
2. de tussenkomsten in concrete situaties
3. de onderhandelingsvaardigheden
4. de communicatievaardigheden
5. de bemiddelingsvaardigheden
6. toepassing van de bemiddelingsprincipes
7. rollenspel

Afdeling 3

Specifiek vormingsprogramma voor de bemiddeling in familiale zaken

Artikel 14

De vorming omvat de volgende items:

1. Recht

- het huwelijk, het samenwonen
- de echtscheiding, de scheiding : financiële aspecten en aspecten betreffende de kinderen (o.a. verblijf van de kinderen, het ouderlijk gezag, onderhoudsverplichtingen, verdeling van de goederen, procedures, fiscale en sociale aspecten enz.)
- andere onderhoudsverplichtingen (tussen meerderjarigen)
- huwelijksvermogensrecht en erfrecht
- gerechtelijke procedures in familiezaken

2. Psychologie en sociologie

- psychologie en sociologie van de families

- psychologische effecten van de familiale conflicten
- familiale verhoudingen
- bijzondere situaties : geweld binnen de familie, verslavingsvormen, interculturele dimensie enz.

3. Familiale bemiddeling

- bijzondere vormen van familiale bemiddeling en oefeningen (onder meer echtscheiding en scheiding, verdeling van goederen, verblijf van de kinderen, ouderlijk gezag en financiële aspecten enz.)
- bemiddeling in het kader van de familiale verhoudingen
- bemiddeling in het kader van de bijzondere situaties.

Afdeling 4

Specifiek programma voor de vorming tot bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.

Artikel 15

De vorming omvat de volgende items:

1. theorie en praktijk van de beredeneerde onderhandeling
2. theorie en praktijk van verbintenissenrecht en contractenrecht
3. rol van de raadgevers van partijen inzake burgerlijke en handelsbemiddeling
4. rol van de deskundigen van partijen inzake burgerlijke en handelsbemiddeling.

Afdeling 5

Specifiek programma voor de vorming tot bemiddeling in sociale zaken

Artikel 16

De vorming omvat de volgende items:

1. theorie en praktijk van het beredeneerd onderhandelen en van interpersonele communicatie
2. theorie en praktijk van het arbeidsrecht, onder meer over de elementaire noties van de wetgeving, over arbeidsrelaties en over de rechten en verplichtingen van werknemers en werkgevers
3. sociologie van de arbeid omvattende onder meer de rol van de diverse betrokkenen in de arbeidswereld en de bestanddelen van het arbeidsconflict
4. rol van de raadgevers van de partijen in sociale bemiddeling
5. het opstarten van een procedure van verzoening voor de Arbeidsrechtbank door middel van het bemiddelingsproces.

Hoofdstuk III

Voorwaarden voor erkenning van permanente vormingen

Artikel 17

Permanente vorming kan bestaan uit theoretische vorming (conferentie of cyclus van conferenties, symposium, colloquium, studiedag, enz) of praktische vorming (gevallenstudies, supervisie, rollenspelen of intervisie).

Indien de vormingsinstantie een intervisie organiseert, dient zij toe te zien op het ernstige verloop ervan.

De theoretische vorming dient een direct nut te hebben voor de bemiddelingspraktijk.

De praktijkoefeningen worden in principe gegeven en omkaderd door een bemiddelaar-opleider, zoals omschreven in artikel 11.

De intervisie kan plaats vinden onder collega-bemiddelaars.

De supervisie kan omkaderd worden door een bemiddelaar-opleider of door een externe expert, die beschikt over minstens een professionele ervaring van 10 jaar (aan te tonen door de voorlegging van een C.V.) hetzij in een bepaald deelaspect van bemiddeling hetzij in het geven van supervisies.

Hoofdstuk IV

Procedure voor erkenning van de vormingsinstanties en van de vormen die zij organiseren

Artikel 18

De kandidaten voor erkenning als vormingsinstantie voor een basisvorming voor bemiddelaars dienen, per soort bemiddeling, een aanvraag in bij de Federale Bemiddelingscommissie, met zetel te 1000 Brussel, Leuvenseplein 4.

Indien zij de bedoeling hebben een programma van permanente vorming te organiseren, leggen de kandidaten tegelijkertijd een verzoek daartoe neer met minstens één programma van een permanente vorming die zij zouden organiseren.

Indien de kandidaat een erkenning bekomt als vormingsinstantie voor een basisvorming én als vormingsinstantie voor permanente vorming dan worden alle verdere initiatieven van permanente vorming die door die instantie worden georganiseerd gedurende de twee jaar die volgen op de erkenning, geacht erkende opleidingen te zijn voor het aantal uren dat zal worden opgegeven door de vormingsinstantie.

Artikel 19

De kandidaten die enkel een erkenning aanvragen voor permanente vorming dienen een aanvraag in bij de Federale Bemiddelingscommissie, met zetel te 1000 Brussel, Leuvenseplein 4, met het programma of de programma's van permanente vorming die zij zouden organiseren en die voldoen aan de voorwaarden omschreven in hoofdstuk III.

De vormingen die aldus erkend werden, kunnen verschillende keren georganiseerd worden, zolang het programma of de lesgevers niet veranderen.

Elk nieuw programma van permanente vorming dient het voorwerp uit te maken van een nieuwe aanvraag tot erkenning.

Het programma van elke vorming van permanente vorming, vermeldt het aantal uren waarvoor erkenning wordt gevraagd.

Artikel 20

Bij de aanvraag wordt gevoegd een administratief dossier dat minstens de volgende stukken bevat:

1. de statuten of oprichtingsakte met aanduiding van de publicatie en, desgevallend, het reglement van inwendige orde (in het geval van een erkenning als vormingsinstantie)
2. de identiteit van de contactpersoon
3. de beschrijving van de logistieke middelen die ingezet worden voor het geven van de vorming
4. de regels betreffende de wijze van evaluatie op het einde van de opleiding (enkel voor basisvormingen) en de aflevering van het opleidingscertificaat. Het opleidingscertificaat dient te attesteren over de aanwezigheid en over de kwalitatieve beoordeling van de kandidaat. De kandidaat moet de basisvorming met vrucht hebben afgewerkt. Met basisvorming wordt bedoeld de volledige opleiding van 90 uur (60 uren basis en 30 uren specialisatie).

Artikel 21

De kandidaten dienen tezelfdertijd een inhoudelijk dossier in dat de volgende stukken bevat:

1. de beschrijving van de vormingsprogramma's, conform aan de vereisten van artikelen 12 tot 16 volgens de soort bemiddeling, met, voor elk onderdeel, het aantal uren dat er aan besteed zal worden en de naam van de opleider of opleiders;
2. het Curriculum Vitae van de opleiders vermeld in de beschrijving van het programma;
3. desgevallend beschrijving van de programma's van permanente vorming, voorgesteld conform punt 1 en met de Curriculum Vitae voorzien in punt 2.

Artikel 22

De aanvragen voor een basisvorming en/of permanente vorming worden onderzocht door de Bijzondere Commissie bevoegd voor het soort bemiddeling waarvoor de erkenning wordt gevraagd. Indien dit voor een permanente vorming niet duidelijk is, wordt de aanvraag onderzocht door alle Bijzondere Commissies.

Indien zij het nuttig acht nodigt de Bijzondere Commissie de kandidaat uit om gehoord te worden.

De Bijzondere Commissie maakt een gemotiveerd advies over aan de Algemene Commissie die op haar beurt, indien zij het nuttig acht, de kandidaat kan horen.

De Algemene Commissie neemt een gemotiveerde beslissing.

Artikel 23

De kandidaten voor de erkenning als vormingsinstantie verbinden er zich toe om elke twee jaar spontaan verslag neer te leggen van de vormingen (zowel basis als permanente vormingen) die door hen werden georganiseerd, op straffe van verval van de erkenning als vormingsinstantie. Een erkende vormingsinstantie dient minstens één basisvorming per jaar te organiseren om haar erkenning te behouden.

Alle erkende vormingsinstanties en erkende vormingen worden gepubliceerd op de website www.bemiddeling-justitie.be

Artikel 24

De Algemene Commissie kan op gelijk welk ogenblik, hetzij op gemotiveerd advies van een Bijzondere Commissie, hetzij ingevolge een klacht, hetzij ambtshalve, de erkenning van een vormingsinstantie of van een vorming intrekken, na aan de betrokken instantie de mogelijkheid te hebben gegeven gehoord te worden.

Artikel 25

De gewijzigde beslissing treedt onmiddellijk in werking vanaf 11 maart 2010. De reeds erkende vormingsinstanties beschikken tot het eind van dit jaar (31 december 2010) om zich in overeenstemming te stellen met deze beslissing. De eventuele aanpassingen van het dossier moeten terug te vinden zijn in het tweejaarlijks rapport dat aan de Federale Bemiddelingscommissie wordt overgemaakt overeenkomstig artikel 23 van deze beslissing.